

הנושאים למבחן:

עקרונות הדמוקרטיה וזכויות האדם והאזרח

פרוט:

עקרונות

- עקרון שלטון העם (הגדרה+, בחירות: תנאים ושיטת הבחירות בישראל) עמ' 2
 - עקרון הכרעת הרוב (הגדרה, עריצות הרוב, סוגים) עמ' 4
 - עקרון שלטון החוק (הגדרה, סוגי עבריינות, דרכים למניעה, סוגי פקודות) עמ' 5
 - עקרון הפלורליזם (הגדרה, סוגים, סיבות וחשיבות) עמ' 8
 - עקרון הסובלנות (הגדרה, סיבות וחשיבות) עמ' 8
 - עקרון ההסכמיות (הגדרה, דוגמה) עמ' 8
 - עקרון הגבלת השלטון (הגדרה, מנגנוני פיקוח וביקורת, עקרון הפרדת הרשויות) עמ' 9
-

זכויות אדם ואזרח

- מהן זכויות אדם- הגדרה כללית עמ' 11
 - זכויות אזרח: הגדרה כללית עמ' 11
 - זכויות קבוצה: הגדרה כללית עמ' 11
 - הזכות לחיים וביטחון (הגדרה) עמ' 13
 - הזכות לחירות (חירות כללית, מחשבה ומצפון, ביטוי, תנועה, הדת, מדת, עיסוק) עמ' 14
 - הזכות לשוויון (הגדרה, אפליה פסולה, מדיניות הבחנה מותרת, מדיניות העדפה מתקנת והוויכוח על מדיניות זו) עמ' 15
 - הזכות לכבוד (פרטיות + שם טוב) עמ' 17
 - הזכות להליך הוגן (הגדרה רחבה) עמ' 17
 - הזכות לקניין (הגדרה) עמ' 17
 - גישות כלכליות חברתיות עמ' 18
-

עקרון שלטון העם

עקרון יסוד של הדמוקרטיה. כלל האזרחים הם הריבון (שליט) ומקור הסמכות. האזרחים בוחרים שלטון של נציגים לזמן קצוב המוגדר בחוק. האזרחים מעבירים את הסמכות לנציגיהם ואלו פועלים בשמם ולמענם.

<https://youtu.be/dC2zxIj1sc>

משאל עם

שאלה מוגדרת המופנית אל כלל ציבור הבוחרים/האזרחים. זהו כלי (הליך) של דמוקרטיה ישירה הנועד לשקף באופן ישיר את עמדות הציבור. בחלק מן המדינות תוצאות המשאל מחייבות באופן חד משמעי ובאחרות הוא מוגדר ככלי מיעוט בלבד בידי המחוקקים.

בחירות דמוקרטיות

מאפיין בסיסי בכל סוגי הדמוקרטיות. הליך המאפשר חילופי שלטון. מציינים חמישה תנאים הכרחיים לקיומן: כלליות, חשאיות, מחזוריות, שוויוניות, התמודדות/תחרות חופשית (כח משה).

כלליות כל אזרחי המדינה זכאים לבחור ולהיבחר למוסדות הנבחרים במדינה במגבלות הכתובות בחוק (כמו גיל מינימלי ובמדינות מסוימות עבריינות על החוק). [ביטוי לעקרון שלטון העם]

חשאיות איש מלבד הבוחר לא יודע מה בחר. כדי למנוע לחצים של גורמים שונים אשר ישפיעו על הבחירה. [ביטוי לזכות לפרטיות]

מחזוריות הבחירות חוזרות במרווחי זמן ידועים וסדירים הקבועים בחוק. [ביטוי לעקרון הגבלת השלטון]

שוויוניות לכל אזרח קול אחד, השווה לקול זולתו. [ביטוי לעקרון השוויון]

התמודדות חופשית/הוגנת הבחירות מאפשרות תחרות הוגנת (שני מתמודדים או יותר, ללא הפעלת לחץ על הבוחרים) המבוססת על חירויות וזכויות פוליטיות (במיוחד חופש הביטוי וחופש ההתאגדות). [ביטוי לחופש התאגדות ולעקרון הפלורליזם]

שיטת הבחירות בישראל – שיטה ארצית, יחסית, רשימתית

- ❖ **שיטת בחירות ארצית** כל הארץ מהווה אזור בחירה אחד לצורך חישוב תוצאות הבחירות.
- ❖ **שיטת בחירות יחסית** חלוקת המושבים בפרלמנט יחסית (בקירוב) למספר הקולות שבהם זכתה כל רשימת מועמדים (מפלגה). החישוב נעשה לפי מספר המצביעים בבחירות או לפי הקולות הכשרים בלבד - בתנאי שהמפלגה עברה את אחוז החסימה¹.
- ❖ **שיטת בחירות רשימתית** מצביעים למפלגה שלה רשימת מועמדים (קבועה מראש או המושפעת מהצבעת הבוחרים). הדרכים הרווחות לקביעת הרשימה: בחירות מקדימות (פריימריז)/ בחירות במוסדות המפלגה/ ועדה מסדרת/ ראש הרשימה.

¹ **אחוז החסימה** - בשיטת הבחירות היחסית נקבע אחוז מכלל קולות המצביעים (משתנה ממדינה למדינה). על מפלגה לקבלו כדי שתוכל לזכות בייצוג בבית הנבחרים/ בפרלמנט. אחוז החסימה נועד להגביל מספר המפלגות המיוצגות בבית הנבחרים. אחוז החסימה הנוכחי בישראל עומד על 3.25% שהם כ-4 מנדטים.

עקרון הכרעת הרוב

עקרון הקובע דרך לקבלת החלטות. כשמתוך כמה אפשרויות מתקבלת זו שרוב האוכלוסייה או רוב המצביעים תומכים בה.

אסור לרוב לקבל החלטות שפוגעות באופן לא סביר או בלתי מוצדק בזכויות אדם או מיעוט.

הכרעת הרוב חלה על כולם.

<https://youtu.be/8bC2uis5bHA>

עריצות הרוב

שימוש לרעה בעקרון הכרעת הרוב. הרוב מנצל את כוחו לרעה ומקבל החלטות שפוגעות באופן לא סביר או בלתי מוצדק בזכויות יסוד ובמיוחד בזכויות המיעוט.

חשיבותו של עקרון הכרעת הרוב:

1. מבטיח יציבות חברתית.
2. משקף את רצונו של רוב העם.
3. קבלת הכרעת הרוב על ידי המיעוט משום שרצונו להפוך בעתיד לרוב.

עקרון שלטון החוק

שלטון החוק קובע כללי התנהגות על ידי חוקים שמחייבים הן את האזרחים והן את השלטון.

החוקים נחקקים על ידי הרשות המחוקקת, שמבטאת את ריבונות העם.

החוק שולט ולא האנשים, מבהיר מה מותר ומה אסור .

<https://youtu.be/Ydn4f5UFjtY>

מאפייני החוק

החוקים צריכים להיות שוויוניים – מבחינת התוכן שלהם ומבחינת האכיפה.

החוק חייב להיות כללי – לחול על כלל האזרחים, כדי להבטיח שוויון.

לאזרח הכל מותר (כל עוד החוק לא אסר זאת).

על השלטון הכל אסור (כל עוד החוק לא הסמיך אותו לפעול) .

בהירות ופומביות החוק – מאפשרות התנהלות סבירה לכל אדם המעוניין לשמור על החוק.

מטרות שלטון החוק

להגן על זכויות האדם מפני כוחו של השלטון, להגן על זכויות האדם מפני פגיעת הזולת ולממש את הערכים ואת הצרכים של אזרחי המדינה ולתת להן תוקף משפטי.

- שלטון חוק מהותי תוכן החוק: התוכן צריך להלום את ערכים ליברליים (ערכי הדמוקרטיה), ערכי זכויות אדם ואזרח .
- שלטון חוק פורמאלי החוק חייב להיות כללי, הוא צריך להיות מנוסח בבהירות ועליו להיות גלוי וידוע ברבים.

הפרות חוק וגבולות הציות לחוק - השוואה בין סוגי הפרות החוק (עבריינות)

תבחין	עבריינות פלילית	עבריינות אישית - שלטונית	עבריינות ציבורית	עבריינות אידיאולוגית (ממניעים אידיאולוגיים)
המבצע	אדם שפועל בדרך אקטיבית-פעילה, לרוב אלימה.	נושא משרה ציבורית (נבחר או ממונה)	נושא משרה ציבורית (נבחר או ממונה)	אדם או קבוצה שפועלים בדרך אקטיבית-פעילה, לרוב אלימה.
	אינו מוכן לשאת בתוצאות מעשיו.	אינו מוכן לשאת בתוצאות מעשיו.	אינו מוכן לשאת בתוצאות מעשיו.	מוכן לשאת בתוצאות מעשיו.
המניע	אינטרס אישי	אינטרס אישי	להיטיב עם ציבור מסוים או טובת הכלל מנקודת מבטו של מפר החוק.	רצון לשנות מדיניות, רצון להשפיע על הקהל. התנגדות לחוקים קיימים.
יחסה של החברה	שלילי	שלילי	שלילי	שלילי
	בשל הסכנה לסדר הציבורי ולשלום הציבור.	בשל הסכנה לאבדן אמון הציבור ברשויות השלטון שפועלות לא לטובת כלל הציבור.	בשל הסכנה לאבדן אמון הציבור ברשויות השלטון שפועלות לא לטובת כלל הציבור ובשל האפליה הנוצרת כתוצאה מהעבירה בין קבוצות בחברה	בשל הסכנה לסדר הציבורי, לפגיעה בשלטון החוק. - חלק יתמכו בשל הזדהות עם האידיאולוגיה.
			- חלק יגלו סלחנות, למרות הפרת החוק, כי הפרת החוק מטיבה איתם	
יחסה של המדינה	רואה בכך עבירה על החוק, תפעיל אמצעי אכיפה.	רואה בכך עבירה על החוק, תפעיל אמצעי אכיפה.	רואה בכך עבירה על החוק, תפעיל אמצעי אכיפה.	רואה בכך עבירה על החוק, תפעיל אמצעי אכיפה.

פקודה בלתי חוקית בעליל

הוראה אשר ניתנת על ידי מפקד מוסמך או רשות מוסמכת. ההוראה סותרת ערכי מוסר ומצפון אנושי בסיסיים, "דגל שחור" מתנוסס מעליה "אי חוקיות הדוקרת את העין ומקוממת את הלב". חובה שלא לציית לפקודה זו אפילו במסגרת צבאית. ציות יגרום להעמדה לדין של נותן הפקודה והמבצע.

דוגמה לפקודה בלתי חוקית בעליל הוא האירוע בכפר קאסם. ב-29.10.1956.

מתוך דברי השופט בנימין הלוי בפסק הדין, ביד"צ מר 57/3, תובע צבאי נגד רב סרן מלינקי ואחרים.

דגל שחור ככתובת אזהרה האומרת: "אסור!" "מן הדין שיתנוסס כדגל שחור מעל לפקודה הנתונה, ככתובת אזהרה האומרת:

"אסור!". לא אי-חוקיות פורמלית, נסתרת או נסתרת למחצה, לא אי-חוקיות המתגלה רק לעיני חכמי משפט חשובה כאן, אלא: הפרת חוק גלויה ומובהקת, אי-חוקיות ודאית והכרחית, המופיעה על פני הפקודה עצמה. אופי פלילי ברור של הפקודה או המעשים שהפקודה מצווה לעשותם, אי-חוקיות הדוקרת את העין ומקוממת את הלב, אם העין אינה עיוורת והלב אינו אטום או מושחת – זוהי מידת אי-החוקיות 'בעליל' כדי לבטל את חובת הציות של חייל ולהטיל עליו את האחריות הפלילית למעשיו"

תבחין	פקודה בלתי חוקית	פקודה בלתי חוקית בעליל
מי נותן את הפקודה?	בעל הסמכות במערכת צבאית או משטרתית	בעל הסמכות במערכת צבאית או משטרתית
תוכנה של הפקודה	לבצע מעשה שאינו מעוגן בחוק	לבצע מעשה שאינו מעוגן בחוק מעשה בלתי מוסרי בברור הוא מעשה של פגיעה בחפים מפשע, פגיעה במי שאינו מאיים, בצורה קיצונית, בהעדר סיבה מוצדקת.
התנהגות הפקודה	מקבל	חייב לציית
התנהגות לאחר ביצוע הפקודה או העמדה לדין	לאחר מקבל הפקודה יכול להתלונן על נותן הפקודה ניתן להעמיד לדין את נותן הפקודה. ניתן להעמיד לדין את הפקוד אם לא ביצע את הפקודה	נותן הפקודה יועמד לדין מבצע הפקודה יועמד לדין ויואשם בעבירה פלילית
דוגמה:	פקודה להיכנס לבית ולערוך חיפוש ללא צו חיפוש	להרוג חף מפשע

תרבות פוליטית דמוקרטית

ערכים, אמונות וצורות התנהגות המבטאים הזדהות עם עקרונות הדמוקרטיה, ביניהם ניתן למנות רמה גבוהה של השתתפות בבחירות והשתתפות אזרחית, קבלת הכרעת הרוב, הכרה בשלטון החוק והפנמת ערכים כמו פלורליזם, סובלנות, הסכמיות.

תרבות פוליטית דמוקרטית והחינוך אליה מחזקים את היציבות של המדינה הדמוקרטית. היא לא קיימת במידה שווה בכל הדמוקרטיות (איננה תנאי הכרחי להגדרת מדינה כדמוקרטיה).

https://youtu.be/A_gzAtCiUh4

עקרון / ערך הסובלנות

קבלת השונה ומתן יחס מכבד לשונים ממני, לדעותיהם, לאורח חייהם, למרות אי הנוחות או הסבל הכרוכים בכך.

יש להימנע מתגובות אלימות מילולית או פיזית בעת מחלוקת וכן על השלטון להימנע מהפעלת סמכות כלפי עמדות ביקורתיות או מרגיזות.

עקרון / ערך הפלורליזם

עקרון דמוקרטי וערך מרכזי במשטר הדמוקרטי. פירושו הכרה בערך של ריבוי ומגוון דעות של אנשים או קבוצות בחברה, עידוד ותמיכה בקיום וביטוי של מגוון דעות ועמדות של אנשים או קבוצות בחברה ומימוש האינטרסים שלהם.

(דוגמאות: פלורליזם כלכלי, חברתי, פוליטי, בתחום הדתי, בתחום החינוך ועוד)

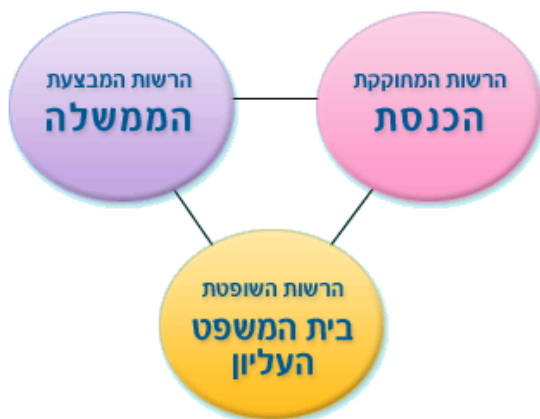
עקרון / ערך ההסכמיות

הסכמה רחבה בין קבוצות בחברה על כללי משחק בסיסיים או על אופייה הבסיסי של החברה והמדינה. ההסכמה מחזקת את היציבות ומאפשרת קיום בצוותא על אף חילוקי דעות בתחומים אחרים.

ישנו מתח בין ערך הפלורליזם המעודד ריבוי דעות לערך ההסכמיות המחזק את האחידות והערכים המשותפים.

עקרון הגבלת השלטון

השלטון מחזיק באמצעים (כלכליים, אנושיים, מקורות מידע, מנגנוני אכיפה) המעניקים לו עצמה רבה. קיימת סכנה בניצול לרעה של כוחו של השלטון שתביא לפגיעה בזכויות האדם והאזרח או בזכויות קבוצה. הפרדת הרשויות ואמצעים פורמאליים ובלתי פורמאליים נועדו למניעת עריצות השלטון.



הפרדת רשויות

פיצול הכוח השלטוני לשלוש רשויות: מחוקקת, מבצעת ושופטת, במטרה להגביל את השלטון ולמנוע את ריכוז הכוח בידי גורם שלטוני אחד, לקדם הגנה על זכויות האדם. לכל רשות סמכויות ייחודיות בתחומה אך לא מוחלטות (עירוב סמכויות), ומתקיימים בין הרשויות יחסי איזון, ריסון, פיקוח ובקרה – "איזונים ובלמים".

מנגנוני פיקוח וביקורת פורמליים

ביקורת שמקיימים גופים ומוסדות שלטוניים/ ביקורת של מוסדות שהוסמכו לשם כך בחוק לשם הגבלת השלטון, פיקוח על השלטון ועל חוקיות פעולותיו באמצעות פרסום דוחות/הנחיות/חוקים/מסמכים רשמיים אחרים המציגים את פעולות השלטון.

- הפרלמנט (אופוזיציה, ועדות הכנסת, כלים פרלמנטריים)
- מבקר המדינה
- נציב תלונות הציבור
- מערכת המשפט

נגנוני פיקוח וביקורת בלתי פורמליים

ביקורת שמקיימים גופים, ארגונים או פרטים באמצעות הפגנות/ שביתות/ עצרות/ עצומות/ יצירות אומנות (קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, ספרות, אמנות פלסטית), הופעה וכתביה באמצעי התקשורת וברשתות חברתיות, ללא הסמכה חוקית, מיוזמתם של אזרחים או קבוצות לשם הגבלת השלטון ופיקוח עליו ועל חוקיות פעולותיו, אמצעות הפעלת לחץ על קובעי מדיניות והבעת ביקורת פוליטית וחברתית על השלטון.

זכויות האדם והאזרח

במדינה הדמוקרטית קיימים ארבעה סוגי זכויות :

1. זכויות אדם טבעיות

זכויות יסוד המוקנות לכל אדם באשר הוא אדם. הזכויות טבעיות, כלומר, הן אינן מוענקות ע"י השלטון ואינן תלויות בו. התפישה הדמוקרטית מקבלת כעקרון יסוד את אחריות השלטון לשמירה על הזכויות.

מקובל למנות בין הזכויות הטבעיות: חיים וביטחון, קניין, חירות, שוויון, כבוד והליך משפטי הוגן.

2. זכויות פוליטיות

זכויות פוליטיות הינן זכויות הקשורות לתחום הפוליטי. (חלקן זכויות אזרח בלבד, וחלקן מבוססות על הזכויות הטבעיות של כל אדם).

זכויות פוליטיות שהן זכויות אזרח: הזכות לבחור ולהיבחר, והזכות להתארגן כמפלגה המתמודדת בבחירות (מוענקות לאזרחי המדינה בלבד).

זכויות פוליטיות הנובעות מזכויות טבעיות: חופש ההפגנה והמחאה והאפשרות לבקר את השלטון (אינן מוגבלות לאזרחי המדינה)

3. זכויות קבוצתיות/תרבותיות

זכויות קיבוציות הניתנות לקבוצות אתניות-תרבותיות/מיעוטים לאומיים, באות לידי ביטוי בתחומים הבאים: שפה, חינוך, תרבות, ייצוג כקבוצה .

מטרתן להסדיר בצורה מוסדית את זהותה הייחודית של הקבוצה במדינה ולשמר את מאפייניהם הייחודיים .

המדינה קובעת את היקף הענקתן ואת מידת התמיכה הממסדית בהן (לעומת זכויות הפרט של המיעוט שהן זכויות יסוד בכל דמוקרטיה).

המדינה מעניקה למיעוט אמצעים שיאפשרו לו לשמור על זהותו, המדינה מגדירה אילו זכויות לתת על ידי חוקים.

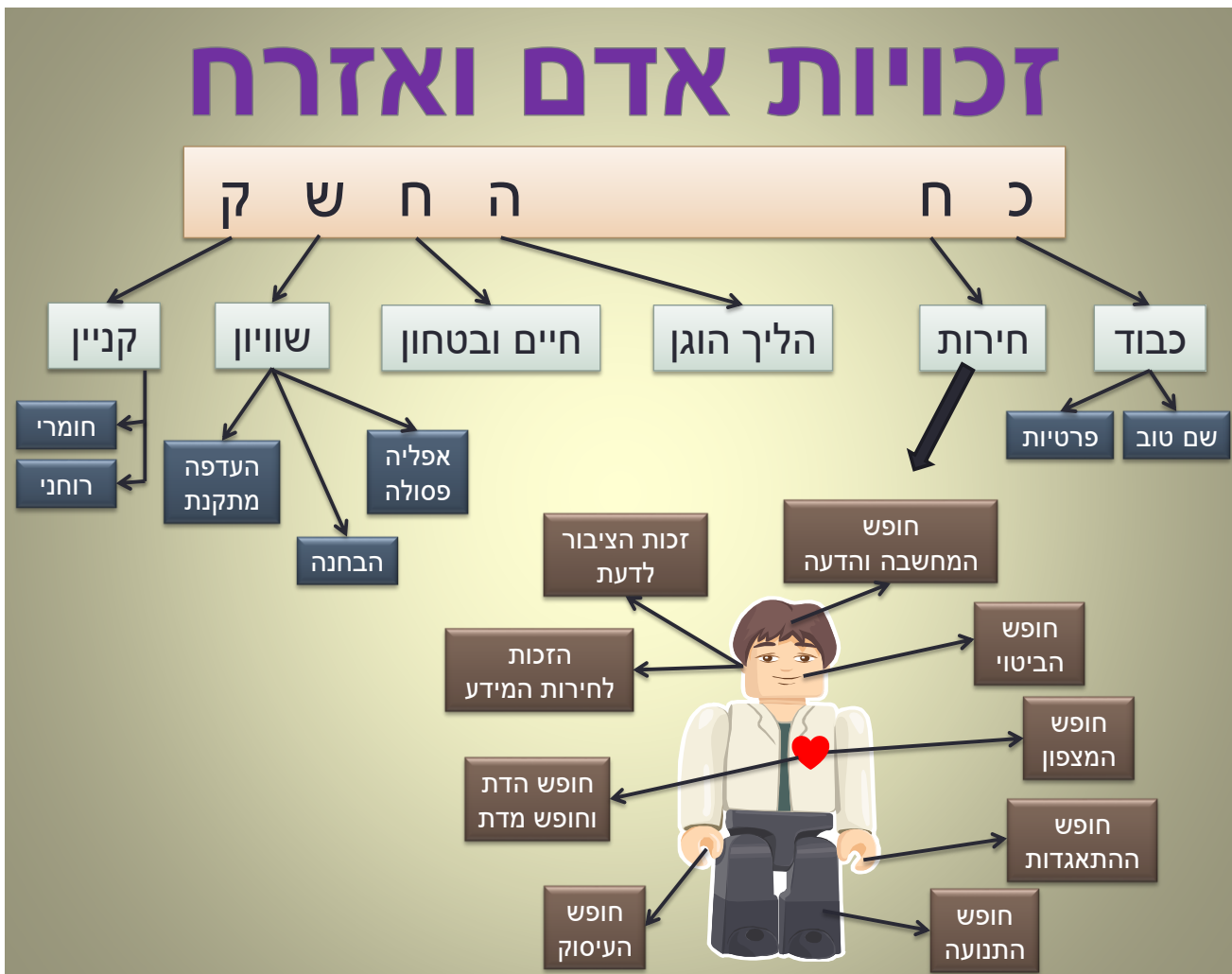
1. הזכות למערכת חינוך בשפת הקבוצה ותוכניות לימוד המותאמות לתרבות ולמסורת (למשל כמו ערבית הנלמדת בבתי ספר ערביים במדינת ישראל או הדרוזים הלומדים על המורשת הדרוזים).

2. הזכות לחופש פולחן דתי והכרה במוסדות דתיים של הקבוצה כמוסדות חוקיים.

3. שימוש בשפה של הקבוצה כשפה רשמית במדינה.

4. הזכות לייצוג בפרלמנט ובמוסדות השלטון.

4. זכויות כלכליות – לא בחומר לבחינה



הזכות לחיים ולביטחון

אין לפגוע בחייו ובגופו של אדם. לכל אדם זכות לחיים ולביטחון אישי.

חובת המדינה להגן על כל בני האדם החיים בשטחה מפני פגיעה בחייהם ובגופם בידי אחרים.

הזכות לחירות/ ערך/ עקרון החירות

לכל אדם זכות לחיות, להחליט, לעשות, לפעול ולבחור לעצב את אישיותו על פי רצונו החופשי. (היבט חיובי) אין לשלול את חירותו של אדם על ידי מעצר או על ידי הגבלת חופש המחשבה והפעולה שלו. (היבט שלילי) מן הזכות לחירות נגזרות שורה של חירויות (חופש הביטוי, חופש המחשבה והמצפון, חופש התנועה, חופש העיסוק, חופש הדת, החופש מדת ועוד). חוקים רבים בכל חברה מגבילים בהכרח את הזכות לחירות ונגזרותיה וגבולות הפגיעה הסבירה שנויים במחלוקת ציבורית בכל חברה דמוקרטית.

- ❖ **חופש הביטוי** לכל אדם זכות לבטא את דעותיו ואמונותיו בכל דרך (לבוש, פולחן, תקשורת, אמנות, בדיבור, בכתב וכו') ובפומבי.
- ❖ **חופש המחשבה והמצפון** לכל אדם זכות להחזיק בכל דעה בכל נושא לפי בחירתו, ולפעול בהתאם למצפונו או לא לפעול בניגוד למצפונו.
- ❖ **חופש התנועה** לכל אדם זכות לנוע כרצונו ממקום למקום או להימצא בכל מקום (זכות הכניסה החופשית למדינה מוקנית לאזרחים בלבד).
- ❖ **חופש העיסוק** לכל אדם זכות לעבוד בכל עבודה או מקצוע משלח יד (כפוף להכשרה נדרשת/ רישוי). [מוענק בישראל לאזרחים ותושבים בלבד]
- ❖ **חופש הדת** לכל אדם הזכות להחזיק בכל אמונה, להשתייך לכל קבוצה דתית, לקיים כל טקס, מנהג, או פולחן.
- ❖ **חופש מדת** לכל אדם הזכות שלא להחזיק באמונה, לא להשתייך לקבוצה דתית, לא לסבול מכפיה או הטפה דתית, לא לקיים טקס או פולחן דתי בניגוד לרצונו.

הזכות לשוויון/ ערך/ עקרון השוויון

אין להפלות אדם בשל זהותו, שיוכו סממן חיצוני או מגבלה כלשהי (דת, גזע, מין, העדפה מינית, צבע עור, מוצא, מראה חיצוני, מוגבלות מסוימת) אלא במקרים של שונות רלוונטית לנושא הנידון-הבחנה מותרת.

מובן מצומצם: לכל אדם הזכות לשוויון בפני החוק ולשוויון פוליטי (הזכות לבחור ולהיבחר).

מובן רחב: זכות לשוויון הזדמנויות במובן הכלכלי והחברתי

אופני היישום הראויים של הזכות לשוויון שנויים במחלוקת ציבורית בכל חברה דמוקרטית (לגבי המובן המצומצם - הגבול בין אפליה פסולה להבחנה מותרת. לגבי המובן הרחב - משמעות שוויון ההזדמנויות הרצוי).

כשהזכות לשוויון אינה מתממשת קיימים שלושה סוגים של מדיניות המסבירים זאת –

- **אפליה פסולה פגיעה בזכות לשוויון על ידי הענקת יחס שונה לבני אדם ללא סיבה מוצדקת, ובפרט בשל זהות, שיוך סממן חיצוני או מגבלה כלשהי (דת, גזע, מין, העדפה מינית, צבע עור, מוצא, מראה חיצוני, מוגבלות מסוימת).**
 - **מדיניות של הבחנה (מותרת) הענקת יחס שונה לבני אדם כאשר השונות רלוונטית לנושא הנידון. ניתן כל עוד השונות קיימת ורלוונטית (אינו מותנה בזמן). חוקים רבים מאד בכל דמוקרטיה מבוססים על הבחנה.**
 - **מדיניות של העדפה מתקנת הענקת הטבה או העדפה, לקבוצה מקופחת, מופלית או חלשה במישור כלכלי חברתי- פוליטי ביחס לשאר האוכלוסייה, למשך זמן מסוים, במטרה צמצום פערים.**
- ישנו ויכוח ציבורי לגבי היקף השימוש הראוי במדיניות זו, בין השאר מכיוון שהיא יוצרת אפליה כלפי פרטים אחרים.

	העדפה מתקנת	הבחנה
סוג היחס	יחס מועדף / הטבה	יחס שונה
למי ניתן	ניתן לקבוצות חלשות / מקופחות	ניתן ליחידים בעל צורך רלוונטי
כמה זמן	זמני עד שהפערים יצומצמו	כל עוד קיים צורך

המדיניות של העדפה מתקנת שנויה במחלוקת.

הנימוקים בעד

- העדפה מתקנת משרתת את האינטרס החברתי בחיזוק אוכלוסיות חלשות, בצמצום פערים, בהשגת שוויון ובשילוב כלל המגזרים במוקדי ההשפעה במדינה. בכך, היא מאפשרת לחברה להרוויח מכישורונותיהם של אנשים שללא העדפה כזו לא היו מביאים את יכולותיהם לידי ביטוי בתרומה לחברה.
- מבחינה מוסרית ואנושית ראוי לעודד ולפצות אוכלוסיות שסבלו מעוול וקיפוח בעבר (רלוונטי רק למצבים שבהם אכן היה קיפוח).
- קבוצה מקופחת צוברת כעס ומרירות, שעשויים לגרום לחוסר יציבות במדינה מבחינה פוליטית וחברתית.

נימוקי הנגד להעדפה מתקנת

- קיומה של תחרות חופשית חברתית וכלכלית בין האזרחים, ללא התערבות המדינה, מקדמת את ערך החירות ומשיגה תוצאות מועילות יותר.
- התערבות המדינה וההעדפה המובטחת פוגעות במוטיבציה של בני הקבוצה המועדפת לקחת חלק בתחרות החופשית, להתאמץ ולהשקיע את מלוא המאמצים כדי להגיע להישגים בכוחות עצמם.
- העדפה מתקנת יוצרת אפליה פסולה כלפי מי שאינו משתייך לקבוצה שזוכה להעדפה, בעיקר כשמדובר בשריון מקומות.
- מדיניות של העדפה יוצרת דימוי שלילי לבני הקבוצה המועדפת. היא קובעת כביכול שיכולתם נחותה, ולכן הם אינם מסוגלים להתמודד בזכות עצמם ובתנאים שווים.

זכות הקניין

לכל אדם הזכות להחזיק ברכוש ולעשות בו כרצונו. רכוש הוא כל דבר שיש לו ערך כלכלי. אין לפגוע בקניינו של אדם (הן קנין חומרי והן קנין רוחני).

הזכות להליך הוגן

אדם חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו, כלומר, אדם זכאי כל עוד לא הורשע בדין. כל אדם זכאי למשפט הוגן ופומבי – (ייצוג ע"י עו"ד, שופטים בלתי תלויים, ענישה בהתאם לחוק בלבד, זכאי לדעת במה הוא נאשם ולראות את הראיות נגדו, זכאי לערער לערכאה גבוהה יותר וכד').

הזכות לכבוד

הזכות שלא להיות חשוף או נתון ליחס משפיל, מזלזל, מבזה או יחס אכזרי ובלתי אנושי. הזכות לחיות ללא חשיפה, התערבות או חדירה לחייו, לגופו, לחפציו (הזכות לפרטיות). הזכות שלא יפרסמו אודותיו או על אורחות חייו מידע שיקרי שלילי (הזכות לשם טוב).

גישות כלכליות-חברתיות במדינה הדמוקרטית

רצף בין הגישה הליברלית לגישה הסוציאל-דמוקרטית

גישה כלכלית-חברתית ליברלית

מדגישה את ערך החירות הכלכלית על פני השוויון החברתי-כלכלי. סוברת שחירות מקדמת את טובת החברה כולה ובתוכה את החלשים. הגישה שמה דגש על יוזמה פרטית ותחרות ופעילות במסגרת שוק חופשי. מעורבות המדינה בתחום החברתי-כלכלי היא מצומצמת.

לדוגמא: הפרטה, קיצוץ תקציבים, צמצום קצבאות. הגישה תומכת בצמצום המיסוי למינימום. הפרט אחראי על חיו.

גישה כלכלית-חברתית סוציאל-דמוקרטית

מדגישה את השוויון החברתי-כלכלי על פני החירות הכלכלית ומקדמת בשם הסולידריות צמצום פערים. במקרה הצורך הפרט יכול להישען על סיוע חברתי-כלכלי מהמדינה. בגישה קיימת הדגשת האחריות של המדינה כלפי החלש.

המדינה מעורבת בתחום החברתי-כלכלי במידה רבה ומחויבת להבטיח קיום בסיסי בכבוד לכל אדם. לדוגמא: סבסוד שירותים, הענקת שירותים חברתיים, חקיקה חברתית, הלאמה. הגישה תומכת במיסוי גבוה על העשירונים העליונים.

השוואה בין הגישות

קריטריון	גישה כלכלית-חברתית ליברלית	גישה כלכלית-חברתית סוציאל-דמוקרטית
הערך המרכזי	חירות כלכלית	שוויון חברתי כלכלי
המטרה	יוזמה פרטית ופעילות במסגרת שוק חופשי	צמצום פערים תוך הדגשת אחריות המדינה כלפי החלש
מעורבות המדינה בתחום חברתי כלכלי	מצומצמת / מינימלית	גבוהה
מיסוי	צמצום מיסוי למינימום	מיסוי גבוה לעשירונים העליונים